

Auto n.º 48, del 24/4/2024.

Y VISTOS: Estos autos caratulados “O., M. J. C/ G., H. L. – RÉGIMEN COMUNICACIONAL – EXPTE N° XXX”, de los que resulta: I. Con fecha 04 de diciembre de 2023, comparece M. J. O. (D.N.I. Nro.: XXX), con el patrocinio letrado de la abogada N. V. N., e interpone demanda de restablecimiento de régimen comunicacional en contra de H. L. G. (D.N.I. Nro.:XXX), respecto a sus hijos adolescentes S. L. G. O. y A. G. O. Expone que, con posterioridad al inicio de los autos “G., H. L. c/ O., M. J. – Divorcio Unilateral – Expte. n° XXX”, ocurrido el 26 de octubre de 2021, y hasta mediados del mes de septiembre de 2023, los hijos en común habidos con el accionado residieron en su domicilio, mientras que el progenitor era quien esporádicamente los visitaba y aportaba la módica suma de pesos trece mil (\$13.000) en concepto de cuota alimentaria. Siendo que, continúa diciendo, los gastos restantes, inherentes a la manutención de los adolescentes, eran afrontados por ella, con ayuda de su padre. Aduce ser quien se encargaba de poner límites y condiciones en los horarios y actividades de los hijos, mientras que el demandado asumía el rol de progenitor permisivo, con el consecuente ofrecimiento de espacios de libertinaje y no de libertad. Manifiesta que, en el transcurso de los años 2021 y 2022, sus propios hijos fueron quienes describieron la violencia que H. L. G. ejercía sobre su persona y la animaron a salir de la relación. Seguidamente, acusa que, a mediados de septiembre del año 2023, fecha en la que se encontraba sin dinero para alimentar a sus hijos, al ser demandado un deudor consuetudinario de la mesada alimentaria, previa discusión al respecto, accedió a que ambos hijos fueran a cenar a la casa de su padre y se quedaran unos días con él. No obstante, luego de transcurridos algunos días, afirma que sus hijos decidieron no retornar al hogar ni mantener comunicación alguna consigo, incluso bloqueándola del teléfono. Refiere que, ante esta situación, acudió a realizar la denuncia correspondiente por impedimento de contacto, motivando la posterior citación de parte de la Fiscalía de esta ciudad. Advierte que en dicha ocasión, sus propios hijos manifestaron no querer hablar con ella ni regresar al hogar. Resalta que dichas vivencias la obligaron a buscar ayuda, teniendo en consideración haber sido víctima de violencia, acudiendo al polo de la mujer para retomar tratamiento psicoterapéutico. Expone que con su hijo S. puede contactarse en esporádicas ocasiones, mientras que con su hija A., el contacto es nulo. Pondera que la distancia repentina, el rechazo actual y el enojo de sus hijos, con quienes ha convivido y dedicado la mayor parte de su tiempo, son indicadores de la interferencia del demandado. Hace presente que la restricción de acercamiento entre los progenitores y el hecho de que los hijos hayan decidido convivir con su padre, no debe configurar un

impedimento para continuar ejerciendo su rol materno, por lo que peticiona el restablecimiento de contacto. Finalmente, reitera que el progenitor no colabora material ni simbólicamente en la crianza de los hijos, manipulando los hechos para colocarse en situación de víctima y, así, modificar unilateralmente el régimen de vida que venían manteniendo desde la separación de hecho. Afirma que, ante la nula comunicación con el accionado, recurre a la vía judicial a fin de resguardar sus derechos para con sus hijos y evitar el debilitamiento o distanciamiento del vínculo materno-filial. Todo, mediante la implementación de régimen de comunicación en un espacio físico ameno y neutral, con intervención del Equipo Técnico. II. Ante la frustración de la instancia conciliatoria propuesta, mediante proveído de fecha 21 de diciembre de 2023, fue ordenado, en carácter urgente, la intervención del Equipo Técnico de esta sede judicial, el requerimiento a la Fiscalía de Instrucción de otorgar acceso a las actuaciones penales sustanciadas entre los progenitores y la intervención del representante complementario de los adolescentes. III. Conforme lo certificado en autos, el día 26 de diciembre de 2023, la entonces titular de esta dependencia judicial, Dra. Ana Rosa Zeller, junto a la Licenciada Alejandra Larcher, coordinadora del Equipo Técnico de esta sede, mantuvieron entrevista personal con los adolescentes. IV. Por medio del resolutorio dictado el 29 de diciembre de 2023, se adoptó, provisoriamente, un régimen comunicacional de modalidad amplia a favor de M. J. O. respecto a su hijo S., supeditado a los horarios y actividades del joven y a coordinarse directamente entre los interesados. A su vez, atento los elementos considerados en su oportunidad, se resolvió por no fijar régimen comunicacional entre la progenitora y A., sin perjuicio de continuar abordando la reconstrucción del vínculo de referencia, a través de espacios alternativos. V. Habiéndose impreso el trámite de ley, comparece H. L. G., con la asistencia jurídica gratuita de la Asesoría Letrada del 2° Turno, a cargo de la Dra. Alejandra V. Heredia. Contesta demanda y solicita, como medida cautelar, la fijación de alimentos a cargo de la actora y la atribución de la vivienda familiar. Niega y controvierte todos los hechos invocados en el líbelo introductorio, brinda una versión distinta de la conflictivo familiar y peticiona el establecimiento de un régimen de cuidado personal de modalidad indistinta, con residencia principal de los hijos en el domicilio paterno. A su vez, peticiona cautelarmente la fijación de cuota alimentaria provisoria a cargo de M. J. O. y a favor de sus hijos, en un monto no inferior al treinta por ciento (30%) del Salario Mínimo Vital y Móvil. Ello, con más la atribución de la vivienda que sirviese de asiento del hogar conyugal, sita en calle M. G. Nro.: XXX de esta ciudad de Cruz del Eje. VI. A los fines de contar con los elementos necesarios para resolver las postulaciones cautelares, dada la complejidad subyacente, con fecha 08 de marzo del cte. año, se requirieron informes (art. 320 del CPCC) a distintas

reparticiones oficiales – Polo de la Mujer y Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) – y al Equipo Técnico de esta sede judicial. VII. Asimismo, en aras de procurar la participación de los adolescentes involucrados, de acuerdo a las previsiones de la Ley Provincial Nro.: 10.636 y Ley Nacional Nro.: 26.061, se ofició al Colegio de Abogados de la 7ma. Circunscripción Judicial a los fines del correspondiente sorteo entre los profesionales de la matrícula, resultando designada como abogada de los niños, niñas y adolescentes la Dra. J. de L. F., quien aceptó el cargo el día 15 de abril de 2024. VIII. El día 17 de abril de 2024, fue celebrada entrevista personal con los adolescentes, en presencia de la Asesoría Letrada del 1º Turno, en la calidad de representante complementario (art. 103, CCC), y de la Dra. F. en el carácter antes identificado. IX. Incorporados los elementos probatorios, sus ampliaciones y evacuadas las respectivas Vistas, queda la presente cuestión en estado de resolver. **Y CONSIDERANDO:** I. Aclaraciones preliminares. Orden de abordaje. La especial constitución subjetiva de la litis y la naturaleza de la acción, cuyos intereses en pugna atañen directamente a sujetos comprendidos en categorías de preferencial protección, requieren a una interpretación integral que brinde respuestas ajustadas a la complejidad convocante. En este sentido, abordaré las notas típicas de los institutos. Luego, proseguiré en subsunción. II. Atribución de la vivienda. Marco normativo. Enlaces. No forma parte del ánimo resolutivo detallar exhaustivamente la evolución histórica del derecho en cuestión, pero sí, al menos, hacer referencia al art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ratificado mediante Ley N° 23.313), que obliga a los Estados Parte a reconocer el derecho de toda persona a una vivienda adecuada. Ello, en consonancia con lo prescripto por el art. 14 bis de nuestra Carta Magna (cc. art. 25.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 21 Convención Americana sobre los Derechos Humanos, entre otros). Así, se sitúa un derecho primario y esencial para el desarrollo integral de los individuos, cuya virtualidad, y en lo que aquí interesa, entra en crisis asiduamente ante la disruptiva familiar. Es que, la determinación de la persona a favor de quien habrá de atribuirse la vivienda no está exenta de vicisitudes por la natural complejidad de los efectos propios de la separación. Máxime, cuando puede producirse la aparente colisión entre los derechos de propiedad (lato sensu) y el derecho a usar el inmueble en donde se forjaron las relaciones de familia. Todo, en la dinámica intrínseca de su existencia y la mutabilidad de sus características. Afortunadamente, lejos de evasivas, el difícil tópico encuentra una respuesta normativa interna, expresa y en base a detallados parámetros objetivos. Se intenta, bien sea por convención entre los legitimados o por decisión judicial, otorgar herramientas que justifiquen razonablemente (arts. 2 y 3 CCC), sobre la ideas de

solidaridad familiar, el derecho de residir ante el mayor grado de vulnerabilidad. En tal guisa, la enumeración (no taxativa) prevista por el art. 443 del CCC. La valoración debe procurarse integral, sistemática y conjunta, sin poder desconocer, adelanto, el peso específico de la situación de los hijos. Léase, su deseos, necesidades y vulnerabilidades (ver: KRASNOW, Adriana N. Tratado de Derecho de las Familias. Tomo I, p. 445. Ed. La Ley. Año 2017). Incluso, será necesario, por contenido, el enlace con la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental (arts. 646 inc. a y 659 CCC). En definitiva, si bien es cierto que la crisis matrimonial afecta a todo el grupo familiar, no es menos real que se debe procurar que las desavenencias vinculares entre los adultos tengan el menor impacto posible en la vida de los hijos.

II.1. Pautas legales de atribución. Situación de hecho actual. Manifestación de los interesados. No existe obligación de analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan solo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.). En sentido análogo, tampoco es deber del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino solo aquellas que estime apropiadas para resolver el asunto (CSJN: 274:113; 280; 320; 144:611). Al punto, como se advirtió, conviene adoptar como eje de análisis el art. 443 del CCC y engastar las circunstancias concretas en las pautas de atribución. A saber: “Uno de los cónyuges puede pedir la atribución de la vivienda familiar, sea el inmueble propio, de cualquiera de los cónyuges o ganancial. El juez determina la procedencia, el plazo de duración y efectos del derecho sobre la base de las siguientes pautas, entre otras: a) La persona a quien se le atribuye el cuidado de los hijos (...) d) los intereses de otras personas que integran el grupo familiar”. Los supuestos de referencia, tratados conjuntamente por su semejanza, suponen la presencia de personas, como integrantes del grupo familiar, cuyos intereses deben ser tenidos en cuenta al momento de resolver. Huelga aclarar que, la previsión abstracta contenida en la norma observa su correlación fáctica en autos, ya que ambos progenitores, en ocasión de deslizar sus pretensiones, han puesto de relieve que el grupo familiar está compuesto, además, por dos hijos adolescentes en común: S. y A.. El rango etario en que ambos hijos se encuentran inmersos (cc. art. 25 CCC) supone su subsunción en categorías subjetivas de tutela jurídica preferencial, pues el interés superior de los niños, niñas y adolescentes es el máximo indicador del texto legal vigente, cuya clara inclinación propende a la protección integral de aquellos. Especialmente, procurando garantizar las demandas emergentes de su pleno desarrollo, entre las que se encuentra, como letra de molde, la vivienda. Así, la consagración de estos derechos se traslada al campo del instituto convocante, traducido en una variable de dirimente importancia, como ser el escenario real del

cuidado de los hijos (cc. art. 443 inc. a y arts. 640 inc. b y 648 y ss. CCC). Cabe destacar que la ley emplea el vocablo atribución (atribuye), el que riesgosamente podría ser interpretado como una situación recreada a partir de una resolución judicial que así lo disponga (v.gr.: sentencia sobre cuidado personal de los hijos). Empero, lo ciertos es que, dicha acepción debe entenderse como la corroboración específica de la dinámica familiar resultante de la ruptura, la disgregación vincular y la bifurcación de las residencias de los progenitores, cuya versión concreta no es otra que el afianzamiento de una modalidad de cuidado. Tal, insisto, sin necesidad de un decisorio que lo determine, o, incluso, frente a un cuadro de realidad actual diverso al que oportunamente pudiera haberse ponderado. En definitiva, se trata de dar respuestas adecuadas frente la dinámica de las relaciones familiares. En el caso (art. 1 CCC), no cabe duda de que los hijos residen, hace meses, junto a su padre. Prueba de ello, amén de las propias manifestaciones de las partes, es la encuesta socioambiental labrada por la Licenciada Mariela Ozán, miembro del Equipo Técnico de esta sede judicial (op. oficios electrónicos enviados). En su dictamen, consta que los tres miembros del grupo nuclear viven juntos, en una misma habitación, cuya propiedad correspondería a la abuela paterna de los jóvenes. Mientras que, M. J. O. lo hace en la vivienda que supo servir de sede del hogar familiar. De ello se colige que, independientemente de ciertas visitas a los abuelos maternos, en los hechos, el cuidado personal vigente porta tintes de unilateralidad (concordar, solo a fines hermenéuticos, con edad y opinión de los hijos), en cabeza de H. L. G., aspecto que, prima facie, insta a M. J. O. a contribuir, en especie o mediante prestaciones dinerarias, a la realización integral de los derechos elementales de sus hijos, entre los que se encuentra la vivienda. Debo resaltar que **la habitación forma parte del contenido de la mesada alimentaria prevista en el art. 659 CCC, de las que los hijos resultan titulares del interés de percibirla. Al efecto, gozan de las más amplias facultades legales para exigir de los progenitores su satisfacción.** Lo cierto es que, en el supuesto de S. y A., el padre, a través de la facilitación brindada por la abuela paterna, ha proveído de un inmueble en donde pueden residir, pese a que, conforme constatación in situ, carece de los elementos básicos para ser considerada una unidad habitacional suficiente (adecuada, en términos normativos antes citados) para cubrir las necesidades más elementales. Tal conclusión no solo despunta de los informes reseñados, sino que aparece de manera inequívoca al tiempo de haberse oído personalmente los reproches, quejas, complicaciones y disgustos que la situación habitacional vigente ocasiona en los adolescentes. Puntualmente, al no contar con un baño instalado (debiendo utilizar el colindante, en la casa de su abuela) ni tampoco espacios diferenciados que mantengan incólume la necesaria privacidad de los

miembros de la familia. Por otra parte, esta situación deficitaria adquiere especial relevancia cuando el bien inmueble que sirviese de vivienda familiar hasta la disrupción matrimonial, hoy ocupado por la progenitora, goza de todas las instalaciones propicias para satisfacer las necesidades de los hijos. Siendo así las cosas, frente a la sugerencia de los técnicos de que “se arbitren los medios, para que los jóvenes puedan contar con un espacio habitacional, con mayores comodidades, atendiendo a la edad, etapa que atraviesan y a los cambios en la identidad de A., quien resulta, las más vulnerable del grupo entrevistado”, compele tomar en consideración la plausibilidad (o mejor: necesidad) de mutar la situación actual por otra más favorecedora al interés de los adolescentes. Aquí, me detengo. En el verdadero conflicto de vulnerabilidades existentes, no puede descuidarse la situación de A. como persona en un concreto proceso de descubrimiento y determinación de su identidad. Aspecto que, independientemente de la confianza y seguridad que pudo apreciarse al escucharla, porta notorias consecuencias prácticas y cotidianas. Quiero decir, la necesidad de un espacio de intimidad donde pueda sentirse tranquila y protegida. Realidad que se aleja de la situación imperante, al verse compelida, desde la materialidad habitacional, a compartir todo momento, y sin excepción, con su padre y hermano mayor. En pocas palabras, **si el solo interés de los adolescentes es determinante en la atribución de la vivienda (criterio de preferencia), más debe serlo cuando uno de ellos se encuentra inmersa en un cuadro de vulnerabilidad multicausal.** En fortaleza, el razonamiento expuesto se encuentra lejos de ser novedoso. Antes bien, reconoce múltiples antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales, donde en notoria similitud puede leerse: “resulta interesante mencionar un fallo de la Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (...) los menores se encontraban en el caso, y en tanto aguardaban la decisión del superior tribunal [respecto al cuidado personal], habitando en un lugar precario junto a su padre y su nueva pareja, encontrándose la madre en la vivienda más cómoda que había sido residencia habitual de la familia y donde habían crecido los menores (...) los menores se presentaron directamente con la representación de la Asesora de Incapaces, solicitando se le atribuya la que había sido la vivienda familiar a ellos para vivir con su padre, decidiéndose hacer lugar (...) para así decidir se evaluó: “no solamente se observan ventajas en el inmueble de Ringuelet [ubicación preferente] respecto de los menores en lo que hace a lo edilicio o habitacional (...) sino que, volviendo a habitar esta casa los menores vuelven (...) al lugar donde transitaban la mayor parte de su infancia” (...) En tal precedente, el interés de los menores no solo fue atendido, sino que resultó la guía, el norte, de la respuesta judicial frente a la atribución del hogar” -el subrayado y la aclaración entre corchetes me pertenece- (SANTI, Ana Carolina. La atribución de la vivienda familiar y el interés

de los menores involucrados. Revista de Derecho de Familia y de las Personas. Junio de 2019, N° 5, pp. 3/7. Fallo: SCBA, C. 118.503. “S., D c/ D., M.N. - Tenencia de los hijos”. Resolución de fecha 7 de octubre de 2015). Repárese en cómo la preferencia se tornó operativa en valoración de la esfera habitacional, sumada a la proyección de índole espiritual y social que hacen al desarrollo de los hijos en condiciones de salvaguardar su mejor interés, v.gr. lugar para relacionarse con amistades como eje estructural en la etapa de la vida que transitan. Por último, en el marco del inc. a de la normativa desarrollada, bien debe sumarse que **la inclinación en favor del progenitor conviviente con los hijos comunes también reposa en la complejidad implícita y comparativa de hallar un lugar adecuado, no solo a la par de desplegar las tareas de cuidado cotidiano, sino que satisfaga las necesidades de un grupo mayor de individuos. En otras palabras, bien se presume la mayor facilidad de desplazamiento de aquél que, momentáneamente, se encuentra sin personas a cargo o convivientes.**

b) La situación de la progenitora. A lo largo de estas actuaciones M. J. O. ha reparado en que su situación económica no es holgada. Así, debido a que su único ingreso provendría de las ganancias obtenidas de un emprendimiento de venta de indumentaria, situado en un espacio integrante de la vivienda objeto de análisis. En idéntico sentido, ha expresado que dicho ingreso es el único del que puede valerse. Estos dos últimos extremos han sido respaldados, parcialmente, mediante las pruebas recabadas, así como las manifestaciones esbozadas por sus mismos hijos en ocasión de la entrevista personal. Por otro costado, M. J. ha reconocido no tener problemas de salud y poseer estudios secundarios completos (cc. inc. c art. 443 del CCC), todos extremos que denotan una potencialidad productiva de consideración, aun cuando, con toda justicia, no exista prueba de oportunidades laborales concretas más allá del emprendimiento. Así, llegados a esta oportunidad de desarrollo, debo ponderar, en una primera instancia, la vulnerabilidad de la progenitora, quien supo acudir al fuero cautelar (véase Expte. N°: 10414506, tramitado en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, y Penal Juvenil de esta sede judicial), y velar por la armonización de los intereses susceptibles de ser especialmente tutelados. Urge anotar que la situación planteada resultó en un contexto de violencia familiar, en donde los hechos denunciados por la progenitora podrían, potencialmente, significar una “forma de discriminación que impide gravemente que la mujer goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre” (Recomendación General de la CEDAW N° 19. La violencia contra la mujer, 11° período de sesiones, 1992). Vale decir que, la situación en la que M. J. se encontraba al momento de radicar la correspondiente denuncia (octubre de 2021), sirvió de estímulo para la consecución de todo el andamiaje jurisdiccional que concluyó en medidas destinadas al resguardo de su

integridad psicofísica y emocional (respuesta oportuna). En la actualidad, es posible advertir, desde la visualización de causas (SACM), la ausencia de elementos que conduzcan a señalar la consecución de nuevos hechos concretos de violencia. Al menos, cuanto denunciante/víctima, y sin desconocer la orden de restricción caduca por denuncia de H. L. G. (Expte. N° 12273491, septiembre 2023). Pronto, aunque no se evitan los argumentos de la progenitora apoyada sobre la injerencia de una circunstancia tan peculiar y celosamente protegida por el ordenamiento jurídico como lo es el amparo frente a la violencia familiar y de género, tampoco puede ignorarse que su correlato vigente impide un apartamiento liso y llano de la normativa familiar estructural. En especial, cuanto a protección de los jóvenes se trata. En la dificultosa tarea de sopesar estas circunstancias, considero que al momento del quiebre de la unión matrimonial, M. J. O. se encontraba en una situación de vulnerabilidad, por lo que su permanencia en el hogar se encontraba justificada. Aún más, por la asunción del cuidado de ambos hijos. Lo mismo, en relación a la cuota alimentaria ofrecida, en su oportunidad, por el progenitor, equivalente al veinticinco por ciento (25%) de lo que percibiera como empleado en relación de dependencia. Al punto, dicha situación configuró, en los hechos, una atribución del hogar, cuya prolongación ha perdido justificación sustantiva, pues, actualmente, el cuidado personal de ambos adolescentes es ejercido por el padre. Luego, la consecuencia directa de mantener el status quo, redundaría, entonces, en agravar el interés superior de S. y A., actualmente menoscabado, ante el grave déficit habitacional que presentan. La variabilidad del instituto, motiva a sostener que, sobre la colisión aparente de derechos, S. y A. se encuentran hoy en una situación aún más acuciante, cuya reversión obliga a quien suscribe. Por último, y favorablemente, el derrotero argumental, también trabajado en audiencia previa, ha llevado a la actora (op. de fecha 19/04/2024) a compartir la conclusión. Tanto, que ha prestado conformidad para el retorno de sus hijos (por vía de consecuencias junto al progenitor) al inmueble que fuera utilizado como sede del hogar familiar. Hecho no menor, que merece ser destacado y comunicado con claridad a los jóvenes, aprovechando, a tal efecto, la intervención y rol de la Dra. F.. En suma, en consonancia a la justificación legal brindada, así como lo dispuesto por los interesados, deber ordenarse el retorno de S., A. y H. L. G. a la vivienda ubicada en calle M. G. Nro.: XXX de la ciudad de Cruz del Eje.

II.2. Permanencia en el local comercial instalado en la vivienda. Valoración técnica. Inconveniencia. Análisis. Conteste lo decidido y lo expresamente solicitado con relación a la conservación del espacio físico laboral, corresponde formular una serie de agregados. Se parte desde lo más complejo, determinante de su inconveniencia, hacia la valoración concreta que, sumado al ajuste en clave de género

propuesto en el Considerando N° III, permite avizorar un estadio de continuidad laborativa. La ampliación del informe psicológico arroja en forma contundente, en opinión de las expertas y habiéndose valorado íntegramente el cuadro de situación emocional reinante, la recomendación de no compartirse en la cotidianeidad el inmueble. Bien se lee: “este Equipo Técnico, Interdisciplinario, en virtud de los distintos abordajes realizados, valora, la no conveniencia, que la Sra. O., realice sus actividades comerciales, en el garaje, contiguo a la vivienda de calle M. G., infiriendo que, tal situación resultaría iatrogénica (que daña), para todos los involucrados en autos. La falta de comunicación, de acuerdos y lo no elaborado del vínculo de la pareja parental, la posición actual, de los hijos de la pareja parental, reforzaría la confrontación, hoy observada y demoraría, llegar a una coparentalidad responsable, ya que los hijos puedan tener acceso libre y afectivo con ambos progenitores” –el subrayado me pertenece- (op. 19/04/2024, Expte. “Para Agregar” N° XXX). El razonamiento profesional, amén de la pericia de su dictamen, luce acertado en interpretación integral. Dado los antecedentes entre los adultos, se intenta evitar situaciones que, con probabilidad sería, actúen como detonante en perjuicio de una regularidad/estabilidad deseada. Más, cuando podría conllevar exponer nuevamente a S. y A. a un conflicto no deseado, sobre el cual se han manifestado agotados y, expresamente, con reparos y temores. Digo, ambos han coincidido en la incertidumbre que volver a encontrarse todos en una proximidad casi inmediata traería aparejada, rechazando la idea. Siempre es válido tener presente que la opinión científica imparcial, tendiente a verificar escenarios que requieren conocimientos especiales, aunque carezca el valor de prueba tasada, debe razonablemente concurrir a formar convicción. Sobre todo, cuando, como en marras, el dictamen reúne los requisitos de idoneidad, se ha pronunciado sobre una cuestión específica, los estudios han sido realizados personalmente con los interesados y no existe ninguna otra prueba que, sobre el punto, siendo de igual o mayor jerarquía, autorice a su contradicción (ver: VARELA, Casimiro A. Valoración de la prueba, pp. 296 y ss. Ed. Astrea. Año 2007). En este contexto, aunque actualmente no satisfaga el interés de la actora, la decisión configura un serio y necesario mecanismo de protección para toda la familia. Se avanza. En el punto concreto de su actividad laboral, se cuenta con un primer aliciente, base para posteriores ajustes resolutivos. La venta de ropa, aunque actualmente instalada a especie de local, no depende esencialmente de su sola ubicación física. Por el contrario, la captación de su clientela reposaría, con grado de importancia, en la gestión vía redes sociales y no en la mera atracción de transeúntes. Tal lineamiento ha sido explicado, en clara coincidencia, por los adolescentes, alegando el conocimiento como hecho derivado de la oportuna convivencia con su

madre. En similar sentido, aparece la presunción conforme el curso normal y ordinario de las cosas (art. 327 del CPCC). Es que, al emplazarse el inmueble lejos de toda zona céntrica o comercial, difícil resultaría agotar las oportunidades negociales en las compras aisladas de los vecinos del lugar. Entiéndase que lo señalado tiene un objetivo claro. No se trata de cargar tintas en exclusividad sobre esfuerzos laborales de la requirente. Como se dijo y se verá infra, subyace siempre la intención dar respuestas ecuánimes o equilibradas, sustentadas en acciones razonables por ser de factible realización. Léase, especialmente, con el ajuste a tratar sobre los alimentos provisorios, como acción positiva que contribuya a la reconfiguración de su actividad productiva. Con todo, lo esencial es que la movilidad no aparece como un factor excluyente, sino de susceptible adecuación progresiva, quebrando todo paradigma de frustración absoluta. A la par, tampoco puede ignorarse que, afortunadamente y tal como lo expone en su propia demanda y en presentación de fecha 19 de abril del cte. año, la requirente cuenta con la ayuda de su familia de origen (arts. 537 ss. y cc. CCC), quienes le brindarían, al menos provisoriamente y de inmediato, una vivienda. Asistencia superadora, claramente, a la luz de las constataciones y expresiones de sus hijos, de aquella con las que podría contar el demandado, agotada en la precaria habitación y simple colaboración en las tareas cotidianas. Me refiero a la abuela paterna. En síntesis, a riesgo de iteración, no convoca la idea de coartar el derecho a trabajar, antes bien, se intenta amalgamar su concreción con el interés superior de los adolescentes, en tanto, conforme sus dichos y la evaluación técnica, la contigüidad habitacional/laboral resulta desaconsejable.

II.3. Decisión. Ajuste razonable. **Por todo lo dicho, corresponde atribuir íntegramente el inmueble de referencia a H. L. G., en el carácter de progenitor actualmente a cargo de ambos adolescentes. Ello, sin perjuicio de las notas típicas de mutabilidad y provisoriedad de la decisión convocante. Al respecto, como segunda pauta de ajuste, estimo prudente establecer como plazo máximo para la desocupación del inmueble por parte de la accionada en el término de 30 días corridos desde dictada la presente resolución.** Lapso que, además de permitir la nueva organización habitacional (prácticamente resuelta), habilita a proyectar la ejecución de la actividad laboral; v.gr. tiempo de avisar a su clientela, incorporar nuevas modalidades temporarias de negocios como venta a domicilio o entrega directa a los interesados con posibilidad de recambio, analizar nuevos espacios físicos, etc. Está claro que el término es de máxima y que nada impide su anticipo, si las complejas variables intervinientes así lo permiten. Finalmente, dado los alcances del presente decisorio, también resulta conveniente comunicar a la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad de Cruz del Eje, a la Secretaría de la Mujer de la Provincia de Córdoba y al Polo de la Mujer.

Todo, a los efectos que, en caso de ser necesario, se arbitren las medidas de protección adecuadas tendientes a brindar la asistencia que resulte de sus competencias, así como cualquier otra medida que sea conducente para la protección integral y fortalecimiento de la autonomía de M. J.. III. Cuota alimentaria provisoria. Adecuación concreta y temporaria. Perspectivo de género. Ajuste razonable. Sostenimiento laboral. A la par de la cuestión resuelta, el accionado peticona el establecimiento y cuantificación de una cuota alimentaria a favor de sus hijos y a cargo de la progenitora. Además, solicita la fijación de alimentos provisorios durante la tramitación del pleito. Véase, entonces, que el Código Civil y Comercial de la Nación en su art. 658 instituye como regla general la obligación y el derecho de ambos progenitores de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. Por su parte, el art. 659 del mismo cuerpo legal fija el contenido de la prestación alimentaria, determinando que su extensión resulte comprensiva de las erogaciones relativas a la manutención de los hijos, la provisión de vestimenta y habitación, y todos aquellos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Es decir, que el aporte in natura o dinerario satisfaga las necesidades elementales para el desarrollo integral del niño, niña o adolescente. Ahora bien, la determinación de su procedencia y extensión importa la necesidad de orquestar un auténtico proceso, en donde se produzca el debido contradictorio de las postulaciones y los elementos de prueba que los contendientes aporten, para lograr, de esta manera, una resolución que contemple cabalmente los parámetros legales de fijación de la prestación alimentaria. Sin embargo, la prolongación cronológica de los procesos judiciales trae aparejado la virtual desprotección de los intereses superlativos de sus titulares, por lo que el legislador, en aras de evitar la consumación del perjuicio o bien su agravamiento, ha ponderado medidas de tutela diferenciada para brindar respuestas urgentes e inmediatas, como ser la fijación de alimentos provisorios. Su fundamento radica en la previsión de un procedimiento rápido que permita la satisfacción de la prestación cuando el tiempo necesario para sustanciar los alimentos definitivos pueda tornar ilusorio el derecho asistencial. Son de carácter variable y mutables, ya que pueden ser modificados en cualquier tiempo. Al compás: “Ante el conflicto familiar y la necesidad de adoptar medidas protectivas impostergables, que pueden decretarse a requerimiento de parte o aún de oficio, se exige acreditar la verosimilitud del derecho y el peligro de daño, más que el de la demora, sin que sea siempre necesario exigir contracautela o teniéndola por prestada con la presentación” (ZALAZAR, Claudia E. Medidas cautelares, p. 492. Ed. Alveroni. Año 2021). En suma, la naturaleza cautelar de estos alimentos hace que su determinación no implique prejuzgamiento de los definitivos, ya que los parámetros de valoración de unos y otros,

si bien reconocen la fuente generadora en los vínculos familiares que unen al solvens y el accipiens, en concreto, lo que amerita la fijación de los previstos en el art. 544 ib.es la necesidad impostergable de cubrir las necesidades de los alimentados. Resulta, luego, que en un extremo del tópico encontramos a S. y A. como titulares del derecho alimentario cuya exigibilidad reconoce en sus padres el carácter de destinatarios del deber legal y, por el otro, dos manifestaciones relevantes. A saber, 1) la expuesta en ocasión de la audiencia de fecha 08 de marzo del cte. año, en presencia de quien suscribe, donde H. L. G. planteo la posibilidad de satisfacción de las necesidades de sus hijos, cubierta la habitación adecuada y, b) la situación fáctica de la progenitora frente a este nuevo escenario. No desconozco que la titularidad de la mesada alimentaria sea de los adolescentes y que su interés en percibir prestaciones en especie o dinerarias en tal concepto, brindados por su madre, adquiere una importancia superlativa por sobre toda otra cuestión. De hecho, en una situación regular, la procedencia sería factible. Por otro lado, también debo valorar la naturaleza cautelar de los alimentos pedidos y que en su mérito, a base a las expresiones del progenitor, no subyacería una situación jurídica reveladora de peligrosidad ante la exoneración transitoria de fijar alimentos dinerarios a cargo de la progenitora. Es que, frente a la magnitud de lo decidido y su correlativo impacto en la vida de la M. J., las decisiones derivadas de la dinámica familiar deben ser juzgadas no sólo en clave de niñez y adolescencia, sino también con perspectiva de género. Se trata de **un deber ontológico inexcusable derivado de la vigencia del derecho convencional (art. 7, inciso "g", Convención Belem Do Pará, entre otros), en donde los jueces no pueden ignorar la existencia de patrones socioculturales recreativos de situaciones asimétricas de oportunidades en desmedro de la mujer.** De hecho, el Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que: "juzgar con perspectiva de género importa una obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en cada caso concreto, situaciones de asimetría de poder en base al género. Implica el necesario reconocimiento de una situación de desigualdad, resultado de una construcción sociocultural que reclama de todos los poderes del Estado, y en general, de todos los actores sociales, acciones positivas a restablecer la paridad" (TSJ. Sala Civil y Comercial. Autos: "Clavero, Christian Martín y otro c/ Carrizo, Nancy Edith y otros – Acciones posesorias/Reales – Reivindicación". Sentencia N° 71, de fecha 9 de junio de 2020). Llevada esta particular visión al caso, considero que la situación coyuntural no amerita la fijación de cifra monetaria alguna en concepto de alimentos provisorios y a cargo de la madre, sino entender que la atribución de la vivienda a favor de los hijos, junto a su padre conviviente, opera actualmente como un esfuerzo in natura, suficiente y proporcional a la compleja

realidad interpelante. Sobre el punto, se observa: “existen situaciones en las que compatibilizar la atribución de la vivienda familiar y la obligación alimentaria a cargo del progenitor no conviviente se erige como provechoso y necesario a los fines de garantizar los derechos de todos los involucrados” (VIETES, M. Soledad – NIEVE BENSABATH, Catriel Josué. Atribución del uso de la vivienda familiar en el marco de la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental. Un análisis con perspectiva de género, infancia y vulnerabilidad. Actualidad Jurídica. Revista de Familia y Niñez. N° 222). También: “considerar el impacto que puede provocar en la situación económica de quien no tiene atribuido el uso de la vivienda (y debe solventarse otra) y, además, debe asumir el pago alimentario en favor de sus hijos/as” (HERRERA, Marisa - DE LA TORRE, N.. Código Civil y Comercial de la Nación y leyes especiales comentado y anotado con perspectiva de género. Tomo III, p. 360. Editores del Sur. Año 2022). En resumen, no cargar a la actora con las erogaciones requeridas, luce como un ajuste resolutivo razonable para amortiguar el impacto derivado de la modificación habitacional y, principalmente, laboral. Asignando, simultáneamente, al progenitor la responsabilidad de cubrir con la totalidad de las necesidades económicas de los hijos comunes. En idéntico sentido, la Suprema Corte de Buenos Aires, en fallo ya citado, ha señalado: “En atención al impacto que esta medida puede tener en la situación habitacional [aquí cubierta] y en la economía de la Sra. D. [aquí, esfera laboral], se deja sin efecto [aquí se exime] -también en forma provisoria- las prestaciones alimentarias a su cargo”. La medida se dispone durante todo el resto del año en curso. Es decir, hasta el 31 de diciembre de 2024. Así, se procura que, en forma lineal o acumulativa, la actora propenda a continuar y fortalecer su actividad laboral como base probable para una posterior autonomía habitacional. Nuevamente, se aclara que el vencimiento del plazo otorgado sólo habilitaría a revisar íntegramente la situación, nunca a una imposición o carga automática. Dejo sentado el escenario económico familiar es complejo y, como consecuencia, ambos progenitores agotan aquí sus esfuerzos en la satisfacción de las necesidades de los adolescentes. Difícil resulta avizorar, en esta instancia, mayores posibilidades que las encomendadas, agregándose que H. L. G. desempeña una actividad independiente con ingresos mínimos, siendo, amén de las manifestaciones de S. y A., la presencia de la Asesoría Letrada como patrocinante una muestra seria de ello. III.1. Decisión. A tenor de los argumentos brindados, estimo que en esta instancia, conforme la situación fáctica imperante, corresponde eximir transitoriamente del deber legal de alimentos (toda contribución económica) a M. J. O., durante el resto de los períodos correspondientes al año en curso. En consecuencia, imponer a H. L. G. la responsabilidad de solventar la totalidad de las necesidades económicas de S. y A.. IV. Régimen comunicacional

provisorio solicitado por la progenitora. Capacidad progresiva. Plan de trabajo. La materia de referencia ha sido abordada pretéritamente en estos autos. No obstante, ante la incorporación de los elementos de prueba rendidos en la causa y luego de haber oído personalmente a los adolescentes, **cuyas opiniones adquieren una superlativa relevancia al momento de decidir (art. 639 inc. c, cc. art. 707 CCC), corresponde emitir un pronunciamiento. Lo cierto es que a partir del cambio paradigmático incorporado con la sanción del CCC, la delimitación de la capacidad, como atributo de la personalidad, se ha flexibilizado, en pos de reconocer la autonomía progresiva de las personas. Es así que, las aptitudes y desarrollos que presentaren los principales interesados, importan el acrecentamiento coadyuvante de la posibilidad de ejercer sus derechos autónomamente, con prescindencia de sus representantes legales, más aún en juicios relativos a las relaciones de familia.** En idéntico sentido, la Ley N° 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, reconoce expresamente el derecho de todo sujeto comprendido en dicha legislación, a participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan interés y que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez (cc. art. 12 Convención sobre los Derechos del Niño). Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes. Entre ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo. Por ello, es que con fecha 17 de abril del cte. año, S. y A. fueron entrevistados en esta dependencia judicial, y en dicho marco, expusieron sus deseos respecto a la posibilidad de vincularse con su madre. En cuanto a A., ha expresado la invariabilidad de su opinión de no mantener contacto, al menos por el momento, con su progenitora. S., por su parte, ha manifestado que el interés de mantener contacto con su mamá se ha reducido, deseando no forzar las circunstancias y procurar un tiempo para asimilar todo lo atravesado (similar, informe Secretaría de la Mujer, op. 17/04/2024, “dando tiempo al proceso de revinculación con su hijxs”). No se escapa que **la palabra derivada de la escucha personal no es vinculante, ni transforma a sus protagonistas en árbitros de sus conflictos**, pero tampoco puede soslayarse que en marras convoca la opinión de dos adolescentes (A. de 15 años y S. de 16 años [próximo a cumplir 17]) que al haberse vertido en forma “libre, espontánea y sin presiones” (sic., decreto del 29/12/2023, cc. certificado de fecha 28/12/2023, con presencia de profesionales de Equipo Técnico y posterior informe rendido), inclina la convicción conforme sus deseos y necesidades. Más, cuando no existe signo concreto de que sus decisiones resulten dañosas para la integralidad de sus derechos. Como muestra, ambos han informado, tanto en la entrevista personal como al tiempo de presentarse ante el Equipo Técnico del juzgado,

una actividad educativa ininterrumpida y con buen rendimiento. Es que: “la edad o grado de madurez del niño serán determinantes a la hora de valorar su opinión, debiendo trazarse en tal sentido una especie de “curva” ascendente: a mayor grado de desarrollo o madurez, mayor “peso” tendrá su opinión en la decisión que afecte a sus derechos e intereses” -el subrayado me pertenece- (FAMÁ, M. Victoria. En: BUERES, Alberto J. Código Civil y Comercial de la Nación y Normas Complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Tomo 2, pp. 937/938. Ed. Hammurabi. Año 2016). Y, con igual claridad: “No es lo mismo la opinión de un adolescente de quince años que la de un niño de escasa edad. Pertenecer a la categoría jurídica de adolescente permite presumir que se ha alcanzado una cierta madurez para tomar decisiones, ejercer determinados actos y comprender el sentido de la intervención” -el subrayado me pertenece- (SCJ de Mendoza, 18/06/2016, citada por: KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída. La autonomía progresiva del Niño, Niña y Adolescente [en tratamiento del derecho de comunicación]. Tratado de Derecho de Familia. Tomo VI-A, pp. 153/154. Año 2023). A fin de cuentas, se trata de efectivizar derechos que, dado la edad y grado de madurez, se encuentran facultados de ejercer.

IV.1. Ahora bien, el respeto de la actual decisión no conlleva, sin más, ignorar la necesidad de la creación de un espacio de trabajo terapéutico que, en permanencia, brinde herramientas para transitar y construir en la coyuntura familiar existente. Luego, siguiendo las recomendaciones de las profesionales en psicología, basadas (y compartidas) en la importancia de los lazos vinculares-afectivos nucleares, se considera oportuno garantizar un tratamiento psicológico individual e integral, siendo a cargo del progenitor conviviente el afrontamiento económico de un/a profesional en salud mental.

IV.2. A la par, el conocimiento acabado de la problemática familiar convocante, me obliga a insistir, particularmente, con relación a ambos progenitores, en idéntico emplazamiento terapéutico. Sea para tratar cuestiones de su estructura individual, así como la superación de la extinción del vínculo matrimonial y procurar, desde allí, una más saludable comprensión de la relación familiar actual e integral (cc. Conclusiones del Informe Psicológico de los progenitores, segundo y tercer párrafo, adjunto op. 11/03/2024). Me encuentro convencido de que los vínculos deben intentar sostenerse (hacia allí se apunta), pero la situación contemporánea y la opinión de los adolescentes aconseja un avance paulatino y progresivo (primeramente, en ámbitos individuales), evitando sujetarlos a un desgaste emocional y que, en definitiva, los mal predispone, generando claras notas de resistencia. Dicho en otras palabras, previo a instaurar espacios concretos de revinculación, deberán también los progenitores fortalecer sus respectivos tratamientos, con regularidad y permanencia.

IV.3. En suma, a especie de plan de trabajo, el grupo familiar deberá acreditar, en las modalidades

reseñadas, la realización de las terapias encomendadas junto con un informe de trama vincular elaborado por cada profesional interviniente. Al efecto, se fija la necesidad de su acreditación semanal, o bien por reseña histórica del profesional a cargo, otorgando un plazo de trabajo mínimo equivalente a cuarenta y cinco (45) días. Lo dicho, también encuentra fundamento en el análisis de la proyección del nuevo escenario y ante la presente resolución. V. Corolario. La situación por la que atraviesa la familia es compleja, así como la tarea de procurar soluciones equilibradas. El correcto entendimiento del presente decisorio puede resumirse en la idea de que la acuciante situación habitacional de los adolescentes, obliga a restablecerlos en el inmueble de asiento originario. Decisión, afortunadamente y en la actualidad, compartida por todos los interesados. A su vez, dado que en idéntico bien raíz la actora desempeña su actividad laboral, siendo desaconsejado por las expertas intervinientes una inmediatez o proximidad en la habitación, se procuraron ajustes razonables en clave de género. Satisfecha la necesidad habitacional por su familia de origen, se ponderó la naturaleza de la actividad comercial desplegada, en esencia su flexibilidad, entendiendo que la liberación de todo aporte económico por alimentos provisorios, durante el resto del año en curso, le permitirá su reorganización financiera, en miras a un restablecimiento de su autonomía. Al efecto, se resolvió por una extensión del plazo para la restitución del bien, evitándose circunstancias intempestivas y limitantes. Por último, se impuso la activación de mecanismo de contención, vía comunicación del decisorio a los organismos de rigor. Tampoco ha escapado de valoración la importancia del régimen de comunicación, más se ha entendido la conveniencia un proceso progresivo y paulatino, terapéuticamente guiado. VI. Costas. Lo decidido es sin costas. La naturaleza convocante, y en miras a evitar nuevas situaciones económicas que agraven las posiciones actuales, así lo justifica. Por todo lo expuesto, **RESUELVO: I.** Hacer lugar a la medida precautoria solicitada y, en consecuencia, ordenar el retorno de S., A. y H. L. G. a la vivienda ubicada en calle M. G. Nro.: XXX de la ciudad de Cruz del Eje. **I.1.** La medida deberá efectivizarse en el plazo máximo de treinta (30) días corridos desde la presente resolución, momento a partir del cual, M. J. O. (D.N.I. Nro.: XXX), deberá restituir el bien libre de personas y objetos de su propiedad, bajo apercibimiento de ley. **II.** Eximir a M. J. O. de cualquier aporte económico en concepto de alimentos provisorios hasta el 31 de diciembre de 2024. En consecuencia, imponer a H. L. G. la responsabilidad solventar la totalidad de las necesidades económicas de S. y A.. **III.** Convocar a la totalidad del grupo familiar, bajo las pautas referenciadas en el Considerando de rigor, a ingresar, continuar y sostener espacios terapéuticos propios. Ello, previo a proveer espacios de revinculación institucionales, debiendo acreditarse el extremo, sumado a un informe específico sobre la trama vincular. Todo,

en un plazo mínimo de cuarenta y cinco (45) días. **IV.** Notificar la presente decisión a la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad de Cruz del Eje, a la Secretaría de la Mujer de la Provincia de Córdoba y al Polo de la Mujer. Todo, a los efectos que, en caso de ser necesario, se arbitren las medidas de protección adecuadas tendientes a brindar la asistencia que resulte de sus competencias, así como cualquier otra medida que sea conducente para la protección integral y fortalecimiento de la autonomía de M. J. O.. **V.** Convocar a S. y A., mediante la intervención de la Dra. J. de L. F., a concurrir al Tribunal en cualquier día y hora para explicarles personalmente y de manera clara los alcances de la presente decisión (Regla Nro.: 58 - Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad). **VI.** Sin costas. Protocolícese, hágase saber y dese copia.

Fdo. Vassallo, Lucas Daniel.